

1526802-24.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS

Vistos, etc.

Danilo Cerqueira dos Santos, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta de 13h22 do dia 03 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1526802-24.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526802-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS

Vistos, etc.

Danilo Cerqueira dos Santos, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta de 13h22 do dia 03 de novembro de 2021, em ocasião de calamidade pública ocasionado pela pandemia mundial de COVID19, Rua Conselheiro Carrão, 404 - quarto 10, Bela Vista, nesta comarca e capital, Danilo Cerqueira dos Santos (qual. fls. 10/12) foi surpreendido quando ocultava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros (tráfico), uma porção de maconha e quatro porções de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No dia 07 de agosto de 2019, o acusado foi preso em flagrante, traficando nas imediações do Aeroporto de Congonhas. Tais fatos deram ensejo ao processo 1500761-84.2019.8.26.0003, em curso perante a Primeira Vara Criminal da Capital, sendo ele agraciado com a liberdade provisória.

No dia 13 de setembro de 2021, quicá animado ao ver que nenhuma consequência concreta lhe adveio, o acusado traficava no interior do mesmo local acima apontado (no quarto de pensão), tendo escondido as drogas no forro do quarto, de IDÊNTICA FORMA. Ele foi preso em flagrante traficando exatamente no mesmo quarto, e tendo colocado as drogas no forro de sua residência. Tais fatos deram ensejo ao processo 1522221-63.2021.8.26.0228, em curso perante a 27ª Vara Criminal da Capital, sendo solto, mais uma vez.

Assim estimulado pelas diminutas consequências dos atos repetidamente praticados,

mais uma vez – e de forma IDÊNTICA – estava traficando no interior daquele quarto, sendo que policiais civis, já alertados, fizeram breve campana e observaram intensa movimentação, em especial de jovens, que ali entravam e saíam, pouco depois.

Abordaram o acusado e ele lhes mostrou o esconderijo das drogas, ali encontradas (no mesmo lugar da apreensão anterior). Também localizaram quatro outros eppendorfs com resquícios de cocaína, indicando o consumo no local pelos compradores.

Sob tais circunstâncias indicativas do crime, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à presença da Autoridade Policial.

O Poder Judiciário, ante a reiteração da conduta, decretou a sua prisão (fls. 25/40).

Auto de apreensão à fl. 13. Laudo de constatação às fls. 18/21, positivo para maconha e cocaína.

Em face do exposto o denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, II, letra j, do C. Penal, e requeiro, que, r. e a., se lhe instaure o competente processo, citando-o e intimando-o para defesa escrita, ouvindo-se, durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas, sob as cominações legais, até final condenação, observando-se o rito previsto nos artigos 54 e ss. da referida lei. ”

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 60), houve resposta (fls. 222) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 223). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 315/316 e veio laudo de incidente de insanidade/dependência instaurado noutra ação (fls. 281/2896).

É o relatório.

Decido.

Muito embora os policiais tenham confirmado o encontro de drogas no cômodo do réu, e ainda que certa a natureza destas, comprovada pericialmente, é de rigor a absolvição do acusado.

De fato, em primeiro lugar, de se observar a pequena quantidade de drogas, longe de caracterizar exclusivamente a destinação a terceiros, sendo também perfeitamente compatível com a mera posse para uso próprio.

E não foi vista nenhuma movimentação indicativa de tráfico especificamente naquele local.

Em segundo lugar, como observado pelos próprios policiais, o réu negou de prontamente a imputação, e não há como se excluir a possibilidade de se tratar de droga “plantada” no local pelo denunciante visando prejudicar o acusado, até porque estava escondida no forro, sendo o local uma pensão.

Por tudo isso, no mínimo resta fundada dúvida quanto ao delito imputado, sendo de rigor a absolvição do réu, como requerido pelo próprio Ministério Público.

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, absolvendo o réu da acusação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Oficie-se desde já autorizando a restituição do aparelho celular apreendido ao réu ou, na inércia na retirada, a destruição.

Sem custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA